



Einführung: Grundlagen des Rechts

Grundbegriffe
Arbeiten mit dem Gesetzesbuch

Fallbeispiel Sikhs

BGE 119 IV 260 S. 260

B. ist Angehöriger der Religion der Sikhs. Er missachtete am 1. November 1990 in Zürich als Lenker eines Motorfahrrades ein Rotlicht. Er trug ausserdem bei seiner Fahrt keinen Schutzhelm. Auf Einsprache gegen eine aufgrund dieses Sachverhalts erlassene Strafverfügung sprach der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich B. der Verletzung einer Verkehrsvorschrift im Sinne von **Art. 90 Ziff. 1 SVG i.V.m. Art. 68 Abs. 1 SSV** (**Missachten eines Rotlichtes**) sowie der Übertretung von **Art. 96 VRV i.V.m. Art. 3b Abs. 3 VRV** (**Nichttragen des Schutzhelmes**) schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 30.--.

- ▶ Das Tragen des Turbans ist religiöse Pflicht, argumentiert B. und will die Busse von CHF 30.- nicht akzeptieren.
- ▶ Ist er im Recht?
- ▶ Wo sehen Sie Probleme?

SVG: Strassenverkehrsgesetz
SSV: Signalisationsverordnung
VRV: Verkehrsregelnverordnung

Fallbeispiel Cassis

- ▶ Bundesrat Ignazio Cassis entscheidet, im Tessin eine Mauer zu errichten, um die illegale Einwanderung aus Italien und endgültig zu beenden.
- ▶ Darf er das?
- ▶ Wo sehen Sie Probleme?



Der Fall: Der Mazedonier lebte seit 1994 im Thurgau, ging dort zur Schule und machte eine Lehre zum Maurer. 2010 wurde er wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 18 Monaten bedingt verurteilt. Weil er sich «ohne Notlage am organisierten Drogenhandel und insbesondere an der geplanten Umsetzung von rund einem Kilogramm Heroin beteiligt habe», wie das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau schrieb, entzog es ihm die Niederlassungsbewilligung.

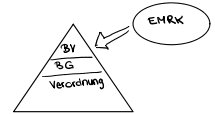
► Die Folge: Ausschaffung.

► Wie beurteilen Sie diesen Fall?

Doch der Mazedonier zog den Fall vors Bundesgericht weiter – und gewann. Seine Ausschaffung würde die von der Schweiz ratifizierte Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzen, argumentierte das oberste Schweizer Gericht.

Und noch mehr: Das Bundesgericht machte den Mazedonier zum Präzedenzfall – und legte fest, dass die EMRK nicht nur Bundesgesetzen, sondern auch der Bundesverfassung vorgehe. Anders gesagt: Sollte eine **Volksinitiative** gegen Völkerrecht verstossen, werde man sich an Letzteres halten und nicht an den Volksentscheid – wie eben das Ja zur Ausschaffungs-Initiative.

► <https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/auslaender/politik/bge-139-i-16-2012-ausschaffungen-bundesgericht-bestaetigt-vorrang-grund-menschenrechte>



Lernziele

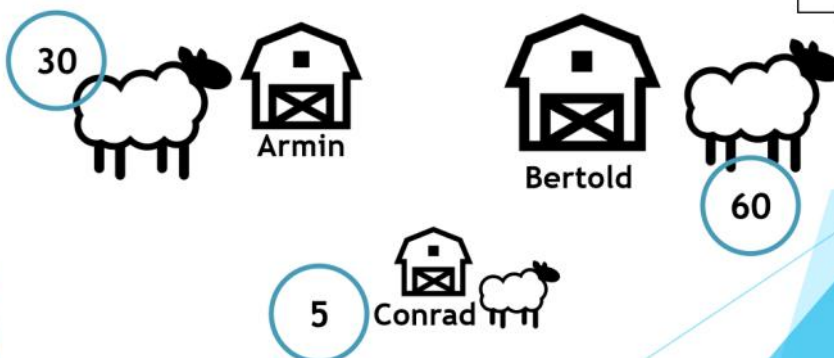
- Die Schülerinnen und Schüler können...
- ...die Begriffe Moral, Sitte und Rechtsordnung unterscheiden.
- ...Gesetzesartikel korrekt zitieren...
- ...sowie diese in Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen unterteilen.

Was ist gerecht?

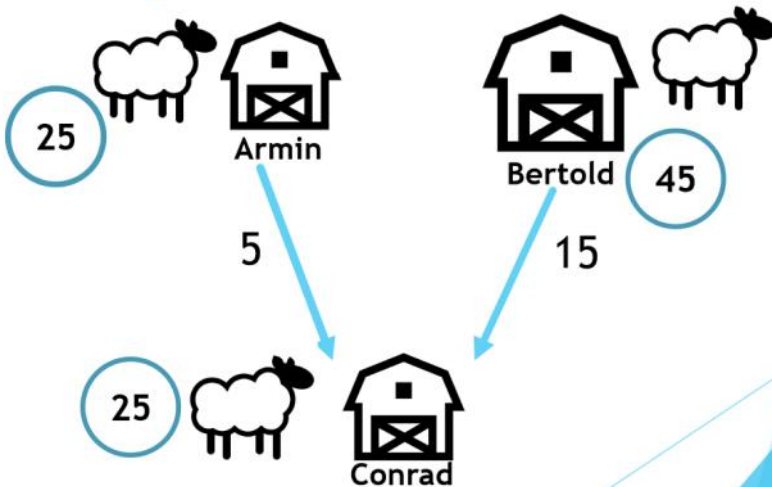
- In einer Welt lang vor unserer Zeit lebten drei Brüder. Ihre Eltern sind früh verstorben, die Nachbarn helfen. Armin und Bertold werden von den Schäfers, Conrad wird von den Hofmanns adoptiert...

Alle Brüder beginnen mit der Schafzucht...

...sind aber unterschiedlich erfolgreich.

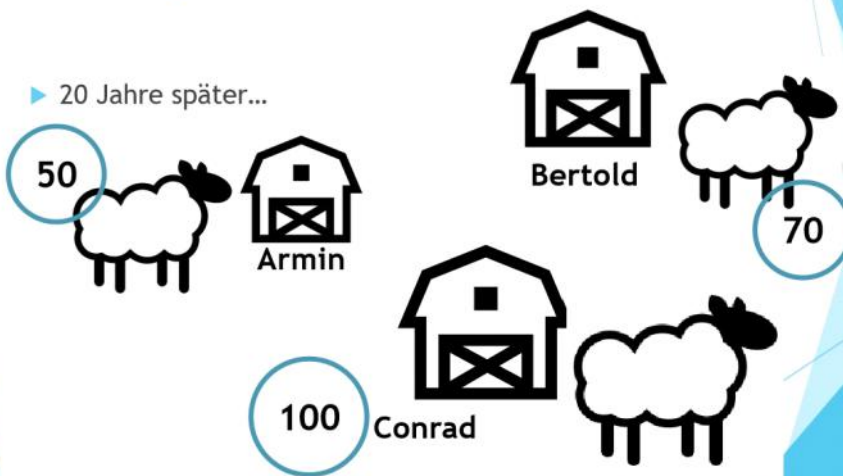


Was ist gerecht?



Was ist gerecht?

► 20 Jahre später...



Was ist gerecht?

► Unerwartet stirbt Conrad (†)...

► Was soll mit seinen 100 Schafen passieren?

	Armin	Bertold	Conrad
Ursprünglich	30	60	5
Schenkung	-5	-15	+20
Nach Schenkung	25	35	25
20 Jahre später	50	70	100



Was ist gerecht?

- **Moral** : Innere Einstellung des **einzelnen** Menschen

...

Armin sagt sich:	Bertold sagt sich:
«Ich habe Conrad $\frac{1}{6}$ meiner Schafe geschenkt. Ohne meine 5 Schafe hätte er es nicht geschafft.»	«Ich habe Conrad $\frac{1}{4}$ meiner Schafe geschenkt. Ohne meine 15 Schafe hätte er es nicht geschafft.»
«Ich wollte, dass Conrad genau gleich viele Schafe hat wie ich.»	«Ich habe Conrad dreimal mehr Schafe gegeben als Armin.»
Anspruch: Mindestens 17 Schafe ($\frac{1}{6}$)	Anspruch: Mindestens 25 Schafe ($\frac{1}{4}$)

Was passiert mit dem Rest (58) Schafe? Wenn beide Brüder das Minimum erhalten

Was ist gerecht?

- **Sitte** : Regeln des Anstands und des Brauchs in der

Gemeinschaft

...

Hard Core Ökonomen	Hard Core Familienfreunde
«Von den zusätzlichen Schafen hat Bertold 75% beigesteuert, also hat er Anspruch auf 75% der Schafe.»	«Es sind Brüder, Herrgott! Keiner ist mehr Wert als der Andere! Beide müssen gleichviele Schafe erhalten.»
Armin: 25 Schafe Bertold: 75 Schafe	Armin: 50 Schafe Bertold: 50 Schafe

Was ist gerecht?

- Wenn 100 Schafe zu verteilen sind: Streit ist vorprogrammiert.

- Armin: 17 - 50 Schafe
- Bertold: 25 - 75 Schafe

- Wie lösen wir (vorbeugend) den Streit?

Was ist gerecht?

- Es braucht Regeln, die für alle (und immer) verbindlich sind!



- ▶ Es braucht Regeln, die für alle (und immer) verbindlich sind!
- ▶ Dafür sorgt der Staat mit der **Rechtsordnung** :
 - ▶ «Durch die Gesamtheit der staatlichen verordneten Verhaltensregeln entsteht die **Rechtsordnung**.»

Partnerarbeit, 7min: Was sagt das Gesetz?

- ▶ Erbrecht: 3. Teil im Zivilgesetzbuch (ZGB)
 - ▶ Die gesetzlichen Erben:
 - ▶ Art. 457 ZGB - Art. 466 ZGB
 - ▶ Wer sind die gesetzlichen Erben?
 - ▶ Wer erbt wieviel in unserem Fall?

Übung: Was sagt das Gesetz?

- ▶ Was wäre, wenn auch die Adoptiveltern von Conrad gestorben wären und neben Conrad keine weiteren gesetzlichen Erben existieren würden?

Art. 466⁴¹⁶

D. Gemeinwesen

Hinterlässt der Erblasser keine Erben, so fällt die Erbschaft an den Kanton, in dem der Erblasser den letzten Wohnsitz gehabt hat, oder an die Gemeinde, die von der Gesetzgebung dieses Kantons als berechtigt bezeichnet wird.



Unterscheidung

► Moral

► Sitte

► Recht

Eigene Werthaltung

(das Gewissen): Ist

Lügen/Täuschen *ethisch* verwerflich?

- Persönliche Regeln
- Nicht für die Anderen erzwingbar

Werthaltung der Gemeinschaft (das gehört sich so): Ist Lügen/Täuschen *sittenwidrig* ?

- Regeln der Gruppe
- Für die Anderen erzwingbar? Folge?

Normative

Rechtsordnung (was sein soll):

Führt Lüge/Täuschung zum Abschluss eines Vertrags, *soll der Vertrag gültig sein?*

- Regeln der Gesellschaft
- Vom Staat erzwingbar.
- D.h. es braucht einen Staat!

Art. 457 ZGB

Gesetz

Artikel (Art.)

Art. 457

A. Verwandte
I. Erben
II. Nachkommen

1 Die nächsten Erben eines Erblassers sind seine Nachkommen.

2 Die Kinder erben zu gleichen Teilen.

3 An die Stelle vorverstorbenen Kinder treten ihre Nachkommen, und zwar in allen Graden nach Stämmen.

Randtitel (Marginalien)

Absatz (Abs.)

Finden von Gesetzesartikeln: Gesamtregister

Eiserne Regel: Das Zitat



► Zitat muss vollständig sein:

Der vollständige Verweis auf einen Gesetzesartikel hat folgende Form:

Artikel	Absatz	Ziffer/Buchstabe	Gesetz
---------	--------	------------------	--------

Art. 28a

1 Der Kläger kann dem Gericht beantragen:
1. eine drohende Verletzung zu verbieten;
2. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;
3. die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt.

2 Er kann insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird.

3 Vorbehalten bleiben die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag.

Art. 28a

Abs. 1

Ziffer 2

ZGB

Wichtige Unterscheidung:

Absatz (Abs.) *mit*

hochgestellter Zahl.

Ziffer (Ziff.) oder Buchstabe

(lit.) *ohne* hochgestellte Zahl.

Art. 626 Ziff. 2 OR

Art. 650 Abs. 2 Ziff. 1 OR

Übungen: Partnerarbeit, 10min

► Suchen Sie für die folgenden Fragen im Register nach dem passenden Gesetzesartikeln und Antworten:

1. Was genau besagt die Vertragsfreiheit (OR)? (*Inhalt des Vertrags*)

Art. 119 OR: Bestimmt Inhalt (sonst: nicht essen das Gesetz vorschreibt)

Beantworten Sie für die folgenden Fragen unterstützt durch dem passenden Gesetzesartikeln und Antworten:

1. Was genau besagt die Vertragsfreiheit (OR)? (Inhalt des Vertrags)

Art. 19 OR: Beliebiges Inhalt (solange nicht gegen das Gesetz verstoßend)

2. Was versteht das Gesetz unter der Gleichstellung von Mann und Frau (BV)?

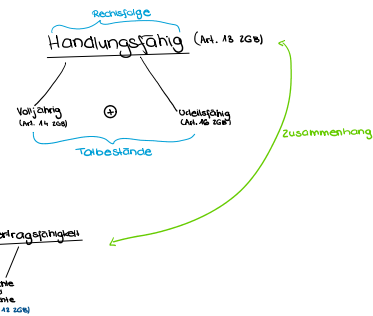
Art. 8, Abs. 3 BV: Mann und Frau sind gleichberechtigt. → gleicher Lohn für gleiche Arbeit

3. Welche natürlichen Personen sind im Sinne des Gesetzes Handlungsfähig (ZGB)?

Art. 13 ZGB: Volljährig und urteilsfähig ist.

4. Besitzen Sie die Vertragsfähigkeit?

Nein, weil Art. 14 ZGB nicht erfüllt



Tatbestand & Rechtsfolge

Tatbestand	Rechtsfolge
«WENN» (zeitlich vorher)	«DANN» (zeitlich nachher)
Der Tatbestand umschreibt allgemein, unter welchen Bedingungen der Artikel zur Anwendung kommt. Die einzelnen Bedingungen heissen Tatbestandsmerkmale .	Die Rechtsfolge umschreibt allgemein, welche rechtlichen Wirkungen eintreten, wenn die Bedingungen des Tatbestands gegeben sind.
Art. 14 ZGB: Wenn jemand das 18. Lebensjahr vollendet hat, ...	Art. 14 ZGB: ... DANN ist er/sie volljährig

Tatbestand & Rechtsfolge

► Beurteilung des Sachverhalts in 4 Schritten:

Geschichte → hat nichts mit dem Gesetz zu tun

Zuerst: Sachverhalt (die Geschichte) genau lesen und Stichworte markieren.

Lösungsschritte

1. Bestimmen Sie den massgebenden Gesetzesartikel
2. Zerlegen Sie den Gesetzesartikel in den Tatbestand und die Rechtsfolge.
3. Vergleichen Sie den Tatbestand mit dem Sachverhalt. Eine konkrete Begründung wird in der Regel verlangt.
4. Bestimmen Sie die Rechtsfolge bzw. beantworten Sie die Frage gemäss Sachverhalt.

→ **Randtitel**

→ **WENN/DANN**

→ **Wie passt das?**

→ **Folge?**

Beispiel: Art. 62 OR

Sachverhalt	
Im April des letzten Jahres wurde Fritz Härdi pensioniert. Die Pensionskasse bezahlte ihm auf seinen Wunsch einen Teil des Altersguthabens aus. Nach einigen Monaten bemerkt die Pensionskasse, dass dem Sachbearbeiter bei der Berechnung des Alterssparkapitals ein Fehler unterlaufen war. Fritz Härdi hat daher 4% zuviel Kapital erhalten. Die Pensionskasse meldet sich daher bei Herr Härdi und verlangt den zuviel bezahlten Betrag zurück. Der Rentner ärgert sich und prüft mit Hilfe von Art. 62 OR die Rechtslage.	
Tatbestand	Vergleich mit Sachverhalt
Lösung unten	
Rechtsfolge	Rechtsfolge bei Sachverhalt

Lösungsschritte

1. Bestimmen Sie den massgebenden Gesetzesartikel
2. Zerlegen Sie den Gesetzesartikel in den Tatbestand und die Rechtsfolge.
3. Vergleichen Sie den Tatbestand mit dem Sachverhalt. Eine konkrete Begründung wird in der Regel verlangt.
4. Bestimmen Sie die Rechtsfolge bzw. beantworten Sie die Frage gemäss Sachverhalt.

Beispiel: Art. 62 OR

Sachverhalt	
Im April des letzten Jahres wurde Fritz Härdi pensioniert. Die Pensionskasse bezahlte ihm auf seinen Wunsch einen Teil des Altersguthabens aus. Nach einigen Monaten bemerkt die Pensionskasse, dass dem Sachbearbeiter bei der Berechnung des Alterssparkapitals ein Fehler unterlaufen war. Fritz Härdi hat daher 4% zuviel Kapital erhalten. Die Pensionskasse meldet sich daher bei Herr Härdi und verlangt den zuviel bezahlten Betrag zurück. Der Rentner ärgert sich und prüft mit Hilfe von Art. 62 OR die Rechtslage.	
Tatbestand	Vergleich mit Sachverhalt
☐ WENN jemand ungerechtfertigterweise bereichert worden ist... ☐ insbesondere WENN ohne jeden gültigen Grund oder nachträglich weggefallenem Grund eine Zuwendung erhalten hat...	☐ Ja, Fritz Härdi wurde zuviel Kapital ausbezahlt, womit er ungerechtfertigterweise bereichert wurde. ☐ Ja, er erhielt ohne gültigen Grund 4% zuviel Zuwendung.
Rechtsfolge	Rechtsfolge bei Sachverhalt
DANN hat er die Bereicherung zurückzuerstatten.	Fritz Härdi muss den Betrag der Pensionskasse zurückerstatten.

Zwingendes Recht

- ▶ **Nicht verhandelbar:** Das Gesetz schreibt den Spielraum genau (ausdrücklich) vor.
- ▶ Konsequenz: Abmachungen, die gegen zwingendes Recht verstossen, sind wirkungslos!
- ▶ **Beispiel 1:** Sie wetten mit Ihrem Kollegen um CHF 50.-, dass es morgen um 13h am HB Zürich regnet. Tatsächlich regnet es dann - aber Ihr Kollege weigert sich seine Schuld zu begleichen. Was sagt das Gesetz?
 Art. 54 Abs. 1 OR: Durch Werten, Spielen etc. keine Forderungen
- ▶ Woran erkennen Sie, dass dieser Artikel zwingend ist? es gibt kein Spielraum
- ▶ **Beispiel 2:** Kai-Uwe (27) möchte seine Halbschwester Amanda (17) heiraten - Amanda stimmt der Ehe zu und freut sich sogar. Was sagt das Gesetz?
 Art. 94 Abs. 1 ZGB: Muss 18 J. sein
 Art. 94 Abs. 1 ZGB: Geschwister/Halbgeschwister keine Heirat

Dispositives Recht

- ▶ Bedeutet: «Gilt, wenn keine anderen Abmachungen getroffen werden.»
- ▶ In den Gesetzesartikeln oft: «...sofern nichts anderes vereinbart wurde...»
- ▶ **Beispiel 1:** Mit seinem Grosskunden vereinbart Armin, dass er (Armin) die Transportkosten für die Lieferung übernimmt. Hätte Armin dies im Vertrag



- ▶ In den Gesetzesartikeln oft: „...sofern nichts anderes vereinbart wurde...“
- ▶ **Beispiel 1:** Mit seinem Grosskunden vereinbart Armin, dass er (Armin) die Transportkosten für die Lieferung übernimmt. Hätte Armin dies im Vertrag nicht vereinbart, wer müsste (nach dispositivem Recht) die Kosten tragen?

▶ Art. 183 Abs. 1 OR: Käufer müsste Transportkosten tragen

- ▶ ABER: Hier nehmen wir an, dass der Erfüllungsort die Bäckerei ist!

- ▶ Wer trägt nach dispositivem Recht das Risiko (Nutzen & Gefahr) für die Lieferung?

▶ Art. 185 Abs. 1a OR: Käufer trägt das Risiko

- ▶ **Beispiel 2:** Der Grosskunde bestellt ein Superspezialbrot (Speck-Vanille-Käse) - eine Spezialanfertigung (Spezialware). Er vereinbart vertraglich, dass Armin dieses Brot liefern muss. Wo wäre der Erfüllungsort nach dispositivem Recht?

- ▶ Art. 74 Abs. 2 Ziffer 2 OR: In der Bäckerei

	Sitte	Moral	Recht
a Ablehnung des Diebstahls als Verstoß gegen das religiöse Verbot "Du sollst nicht stehlen".	(x)	x	
b Eine Frau heiratet im weissen Hochzeitskleid, weil alle ihre Kolleginnen auch in weiss geheiratet haben.	x		
c Ein Paar gibt sich auf dem Standesamt das Ja-Wort, bevor es in der Kirche heiratet.			x
d Eheliche Treue aus Liebe zur Partnerin/zum Partner.		x	
e An Weihnachten werden überall Weihnachtsbäume aufgestellt.	x		
f Ein Mann hat mit 65 Jahren Anspruch auf eine AHV-Rente.			x
g Es empfiehlt sich, sich bei Reisen in islamische Länder nicht allzu freizügig zu kleiden.	x	(x)	
h In Saudi-Arabien soll man keinen Alkohol trinken, weil man sonst eine Bestrafung riskiert.			x
i Ein Russe heiratet eine Deutsche, um sich die Niederlassungsbewilligung im EU-Raum zu sichern.			x
j Ein älterer Herr hebt zum Zeichen des Grusses seinen Hut.	x	(x)	

nicht verhandelbar

Zwingende (Z) oder dispositive (E) Vorschriften?

Artikel	Text	Z	E
Art. 2 Abs. 2 ZGB	Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz	x	
Art. 8 ZGB	Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.		x
Art. 185 Abs. 1 OR	Sofern nicht besondere Verhältnisse oder Verabredungen eine Ausnahme begründen, gehen Nutzen und Gefahr der Sache mit dem Abschlusse des Vertrages auf den Erwerber über.		x
Art. 257c OR	Der Mieter muss den Mietzins und allenfalls die Nebenkosten am Ende jedes Monats, spätestens aber am Ende der Mietzeit bezahlen, wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist.		x
Art. 344a Abs. 4 OR	Abreden, die den Lehrling im freien Entschluss über die berufliche Tätigkeit nach beendeter Lehre beeinträchtigen, sind nichtig	x	

Weitere Rechtsgrundsätze

- ▶ Handeln nach **Treu und Glauben** (Art. 2 Abs. 2 ZGB):
- ▶ Es darf davon ausgegangen werden, dass die Rechtssubjekte korrekt und ehrlich handeln («**Guter Glaube**», Art. 3 Abs. 1 ZGB).
 - ▶ Rechtsmissbrauch: Recht nur deswegen geltend machen, um jemandem zu schaden (Schikane). Geht nicht - verstösst gegen Treu und Glauben.
- ▶ Damit: Nur das Gegenteil muss bewiesen werden («**Bösgläubigkeit**», Art. 3 Abs. 2 ZGB)
 - ▶ Bösgläubigkeit nachzuweisen ist schwierig: Wie weit MUSS man sich informieren - z.B. im Internet, auf Amazon? Gefälschte Ware? Diebesgut?
- ▶ Das ganz grosse Problem - selbst wenn die Rechtsquellen einen Tatbestand perfekt abdecken: **Die Beweislast!**
 - ▶ Jene Partei, die einen aus einer Behauptung einen Nutzen ziehen will, **muss die Rechtmässigkeit des Anspruchs beweisen.**



Treu und GlaubenSUS

Treu und Glauben

Schützt das Recht

Exkurs

Ein fundamentales Prinzip -> BV (Bundesverfassung)

- § 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben

Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.

Gilt in der Verfassung als Grundrecht.
(Auf gleicher Stufe wie die
Rechtsgleichheit, Art. 8 BV)

- § 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns

1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.

2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.

3 Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.

4 Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.

Treu und Glauben ist Bestandteil des
Legalitätsprinzips: -Kein Staatliches
Handeln ohne Rechtsgrundlage.-

Mit anderen Worten: Der Staat gibt die
Rechtsnormen verbindlich vor.
->Recht ist erzwingbar
Der Staat muss diese Rechtsnormen aber
in Treu und Glauben bilden...
...und anwenden



Konkreter -> ZGB (Zivilgesetzbuch)

- § 2 B. Inhalt der Rechtsverhältnisse / I. Handeln nach Treu und Glauben
B. Inhalt der Rechtsverhältnisse

I. Handeln nach Treu und Glauben

1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.

2 Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.

Alle (Jedermann) müssen sich im
Rechtsverkehr loyal und vertrauenswürdig
(in gutem Glauben) verhalten.

Zwingendes Recht: -Keine Ausnahmen
vorgesehen.-



Übersetzung:
-Du bist im Club (du darfst den Schutz
des Rechts genießen), wenn du dich
nach Treu und Glauben verhältst.-

UND:
-Du darfst annehmen, dass...
...mit wem auch immer du es zu tun
hast..

...auch im Club ist.-

- § 3 B. Inhalt der Rechtsverhältnisse / II. Guter Glaube

II. Guter Glaube

1 Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten.

2 Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen.

Konkreter -> ZGB (Zivilgesetzbuch)

- § 2 B. Inhalt der Rechtsverhältnisse / I. Handeln nach Treu und Glauben

B. Inhalt der Rechtsverhältnisse

I. Handeln nach Treu und Glauben

1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.

2 Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.

1.-Man soll die Clubmitgliedschaft nicht
überstrapazieren.-

-Nur weil du darfst, heisst das nicht, dass
du sollst.-

2. Art. 3 Abs. 1 ZGB wird missbraucht...

...wenn man hätte vermuten können, dass
da was nicht stimmt.

Folge: Treu und Glauben schützt nicht!



Übersetzung:
-Wenn du aber Zweifel daran
hast, dass der andere nicht im Club ist...

-...dann, darfst du dich nicht so verhalten,
als ob der andere im Club wäre.-

-Sonst bist du nicht im Club.-

- § 3 B. Inhalt der Rechtsverhältnisse / II. Guter Glaube

II. Guter Glaube

1 Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten.

2 Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen.

Fallbeispiel: Fahrrad

Antonia freut sich über ihr neues Fahrrad (CHF 2'000.-) - nicht sehr lange.

Es wird ihr am Bahnhof von Arthur (28, Fahrradhändler) gestohlen.

Arthur ist ein guter Freund von Ihnen und bietet an, Ihnen sein Fahrrad (das er gestohlen hat, was Sie aber nicht wissen) für CHF 1'000.- zu verkaufen.

Sie kaufen das Fahrrad (Vertrag i.O.) und fahren damit rum.

Antonia sieht Sie mit dem Fahrrad und stellt Sie zur Rede. Weil Antonia das Fahrrad mit einem -A- markiert hat, weiss sie genau, dass es ihr gestohlenen Fahrrad ist.

Sie will es zurück und droht mit einer Anzeige gegen Sie (wegen Diebstahl) bei der Polizei.

Müssen Sie ihr das Fahrrad geben?

Nein, Sie haben in gutem Glauben das Fahrrad gekauft -> Rechtswirkung

Das Fahrrad ist Eigentum

Art. 944 Abs. 1 ZGB: Wer EG einer Sache ist, kann über diese Verfügung

Art. 944 Abs. 2 ZGB: auch wenn der Veräußerer nicht befugt war

Art. 933 ZGB: sind sie in ihrem Eigentum geschützt



-Gesetzliche Vermutung-:
Sie dürfen Ihrem Freund
vertrauen, weil sie ihn kennen

Sie dürfen davon
ausgehen, dass er loyal
und vertrauenswürdig ist.

Weil Antonia Unrecht
getan wurde, darf es
nicht sein, dass
Ihnen Unrecht getan
wird.

Ihr Eigentum bleibt
geschützt.

Fallbeispiel: Fahrrad

Was ist mit Antonia?

Art. 934 Abs. 1 ZGB:

-Eine gestohlene Sache kann vom Besitzer während fünf Jahren bei jedem Empfänger eingefordert werden.-

Art. 934 Abs. 2 ZGB:

-Ist die Sache durch einen Kaufmann (Arthur), der mit Waren der gleichen Art handelt, übertragen worden, so kann die Sache nur gegen Vergütung des vom Empfänger (Sie) bezahlten Kaufpreises abgefordert werden.-

Also: Antonia kann das Fahrrad von Ihnen zurückfordern. Sie müssen es aber abgeben, wenn Antonia



Art. 934 Abs. 2 ZGB:

- Ist die Sache durch einen Kaufmann (Arthur), der mit Waren der gleichen Art handelt, übertragen worden, so kann die Sache nur gegen Vergütung des vom Empfänger (Sie) bezahlten Kaufpreises abgefordert werden.–
- Also: Antonia kann das Fahrrad von Ihnen zurückfordern. Sie müssen es aber übergeben, wenn Antonia Ihnen CHF 2000.- dafür bezahlt.

Was, wenn Arthur kein Fahrradhändler wäre?

Art. 934 Abs. 1 ZGB: Während 5 Jahren - ohne Entschädigung

Was, wenn Antonia Arthur das Fahrrad zur Reparatur anvertraut hätte und er das Fahrrad dann an Sie weiterverkauft?

Art. 933 ZGB: Antonia könnte das Fahrrad nicht zurückverlangen von mir

Fallbeispiel: Fahrrad

Selber Sachverhalt, mit folgendem Unterschied: Arthur hat ein Drogenproblem (von dem Sie Kenntnis haben) und ist ständig notorisch (bekanntermassen) verschuldet.

Wie ändern sich die Tatbestände für diesen Sachverhalt?

Art. 5, Absatz 2 ZGB: Die Umstände von Arthur verlangen mehr Aufmerksamkeit

Konkret: Die "gesetzmässige Vermutung", dass sie ihrem Freund vertrauen dürfen, ist nicht mehr gegeben

Rechtsfolge: Ihr Eigentum geniesst keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB)

Art. 936 Abs. 1 ZGB: Sie können vom Besitzer jederzeit belangt werden.

Müssen Sie Antonia das Fahrrad zurückgeben?

Ja, Antonia kann das Fahrrad abfordern - ohne Entschädigung

Was passiert mit Ihren CHF 1'000.-?

Antwort: Wenn Sie sich im bösen Glauben befunden haben, schützt Sie das Recht nicht!



Ohne (nachweisbare) Anstrengung, um die Vertrauenswürdigkeit Ihres Freundes zu überprüfen, kann nicht vermutet werden, dass Sie gutgläubig das Fahrrad gekauft haben

Fallbeispiel: Fahrrad - BGE 121 IV 26

- Wer in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu Eigentum übertragen erhält, wird, auch wenn der Veräusserer zur Eigentumsübertragung nicht befugt ist, deren Eigentümer, sobald er nach den Besitzregeln im Besitze der Sache geschützt ist (Art. 714 Abs. 2 ZGB). Nach den Besitzregeln ist, wer eine bewegliche Sache in gutem Glauben zu Eigentum oder zu einem beschränkten dinglichen Recht übertragen erhält, in seinem Erwerb auch dann zu schützen, wenn sie dem Veräusserer ohne jede Ermächtigung zur Übertragung anvertraut worden war (Art. 933 ZGB).
- Der Besitzer, dem eine bewegliche Sache gestohlen wird oder verloren geht oder sonst wider seinen Willen abhanden kommt, kann sie während fünf Jahren jedem Empfänger abfordern (Art. 934 Abs. 1 ZGB).
- Ist die Sache öffentlich versteigert oder auf dem Markt oder durch einen Kaufmann, der mit Waren der gleichen Art handelt, übertragen worden, so kann sie dem ersten und jedem späteren gutgläubigen Empfänger nur gegen Vergütung des von ihm bezahlten Preises abgefordert werden (Art. 934 Abs. 2 ZGB).
- Wer den Besitz einer beweglichen Sache nicht in gutem Glauben erworben hat, kann von dem früheren Besitzer jederzeit auf Herausgabe belangt werden (Art. 936 Abs. 1 ZGB).



Fallbeispiel: Fahrrad

Was ist mit Arthur?

Art. 146 Abs. 1 StGB: Des Betrugs strafbar ist, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt.

Betrug gilt als schwere Straftat...
...wird von Amtes wegen verfolgt.
...wird bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft.

...handelt der Täter gewerbmässig...
...Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren.



Fazit:

Die Unterscheidung zwischen:

«Gutem Willen» und «bösem Willen» spielt eine sehr wichtige Rolle für die Rechtsfolge.

Je eher guter Wille vermutet werden darf...

...desto stärker ist die rechtliche Position.

Wenn dagegen guter Wille ausgeschlossen wird...

...dann wird der Rechtsschutz (aus Treu und Glauben) sehr stark eingeschränkt.

Wider besseren Wissens:

• Objektive Information

• man hätte wissen können



Einführung
Recht 2.15...

Einführung: Grundlagen des Rechts - 2

Der Rechtsstaat

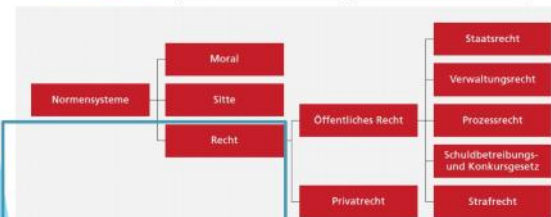
Lernziele

- Die Schülerinnen und Schüler können...
- ...Rechtsobjekt von Rechtssubjekt unterscheiden.
- ...die Wirkung der bedingten Handlungsunfähigkeit an konkreten Fällen bestimmen.
- ...Rechtsquellen unterscheiden und die drei Grundlagen eines Rechtsstaats beschreiben.

Überblick

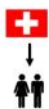
Was soll der Staat können ?

Was soll der Staat dürfen ?



Wie muss der Staat beschaffen sein, der vom Volk ermächtigt ist, die Rechtsordnung zu bestimmen?

Unterscheidung



Der Staat hat Machtbefugnisse, die Privatpersonen (und Unternehmen) nicht haben.
Z.B. Polizei/Justiz: Freiheitsentzug
Meist: **Zwingendes Recht**.

ABER: Der Staat darf nur so weit Macht ausüben, wie es die Rechtsgrundlage zulässt.

Der Staat und Privatpersonen (sowie Unternehmen) agieren -auf Augenhöhe-: Keine Partei soll bevorzugt oder benachteiligt sein.

Personen (nat. & jur.) sollen ihre rechtlichen Beziehungen untereinander **selbst gestalten dürfen**: **Dispositives Recht**.

Aber: Der Staat darf (im Sinne des öffentlichen Interesses) die Privatautonomie einschränken!
Z.B. Mieterschutz.

Rechtssubjekt vs. Rechtsobjekt

Natürliche Personen: Menschen (von Natur aus - **Rechtsfähigkeit mit Geburt**)
Juristische Personen: Unternehmen (**eingeschränkt rechtsfähig**, können z.B. nicht heiraten)

Kann eine natürliche Person auch ein Rechtsobjekt sein?
Kann eine juristische Person auch ein Rechtsobjekt sein?

Träger der Rechte
Jene Personen (nat. & jur.), die Rechte ausüben können.

Anwendungsobjekte
Geld-, Sach- und Dienstleistungen.

Rechtssubjekte haben Rechte auf Rechtsobjekte...

Rechtssubjekte haben Pflichten gegenüber Rechtsobjekte...

Ja, die Sklaven konnten verkauft werden → Früher



Rechtssubjekte haben Rechte auf Rechtsobjekte...

- Verfügungsmacht
- Ausschliessungsmacht

Rechtssubjekte haben Pflichten gegenüber Rechtsobjekte...

- Sorgfaltspflicht

Neulich beim Beobachter...

Beobachter

Ein erzürnter Vater am Telefon: „Meine süsse Tochter Anna, 16 Jahre alt, hat sich ohne mein Einverständnis ein Tattoo stechen lassen. Kann ich gegen den Tätowierer vorgehen?“



Das Tattoo stechen

Vertrag

Geld bezahlen



Vertrag (Werkvertrag, Art. 363 OR)

Auftrag: Partnerarbeit, 7min

- ▶ Als Voraussetzung für einen Werkvertrag, genau wie für jeden anderen Vertrag, müssen die Parteien vertragsfähig sein.
- ▶ Welche Bedingungen nennt das Gesetz für die Vertragsfähigkeit?
 - Volljährigkeit
 - Urteilsfähigkeit

- ▶ Besitzt Anna die Vertragsfähigkeit?
nein, da Anna noch nicht volljährig ist
Anna ist Handlungsunfähig
Urteilsunfähig



Vertragsfähigkeit → Handlungsfähigkeit

Volljährigkeit, Art. 14 ZGB
Mit 18 Jahren.

Urteilsfähigkeit, Art. 16 ZGB
Wer vernunftgemäss handeln kann.

Urteilsfähigkeit: Wer den Sinn, die Beweggründe und die Folgen seines Handelns richtig verstehen kann.

Aber: Ob ein Mensch urteilsfähig ist oder nicht, kann nicht generell festgelegt werden, sondern muss immer neu (für jeden Fall) untersucht werden!

Klare Gründe für fehlende Urteilsfähigkeit:

- Geisteskrankheit
- Volltrunkenheit (oder ähnliche Zustände)
- (Klein-) Kindesalter

Grundsätzlich wird die Urteilsfähigkeit eines Menschen vermutet, wenn nicht -die allgemeine Verfassung mit grosser Wahrscheinlichkeit- dagegen spricht.

Wichtig!

Auftrag: Partnerarbeit, 2min

2.2 Auftrag: Beurteilen Sie für folgende Fälle, ob die Urteilsfähigkeit gegeben ist. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

- | Urteilsfähigkeit | Aussage |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | Die 16-jährige Anna (geistig gesund, mag Sternchen). |
| ☐ | Der Hund Emma (hört auf Kommandos). |
| ☐ | Ein gezeugtes, aber noch ungeborenes Kind. |
| ☐ | Ein 80-jähriger Rentner (schon ziemlich senil). |
| ☐ | Ein 4-jähriges Mädchen (kann schon gut sprechen). |

Auftrag: Partnerarbeit, 2min

2.2 Auftrag: Beurteilen Sie für folgende Fälle, ob die Urteilsfähigkeit gegeben ist. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

- | Urteilsfähigkeit | Aussage |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Die 16-jährige Anna (geistig gesund, mag Sternchen). |
| ☐ | Der Hund Emma (hört auf Kommandos). |
| ☐ | Ein gezeugtes, aber noch ungeborenes Kind. |
| ☐ | Ein 80-jähriger Rentner (schon ziemlich senil). |
| ☐ | Ein 4-jähriges Mädchen (kann schon gut sprechen). |
| ☒ | Ein 12-jähriger Junge (verdient in der Freizeit mit Rasenmähen Geld). |

Völlige Handlungsunfähigkeit

► Unabhängig davon, wie alt eine Person ist:



Die urteilsfähige Person kann keine Rechtsgeschäfte abschliessen - sie ist nicht geschäftsfähig. Ein von ihr abgeschlossenes Rechtsgeschäft ist



Rechtsfähigkeit (lebende Geburt)

Urteilsfähigkeit?

nein

ja

Volljährigkeit?

nein

ja

Gesetzliche Ausnahme? (z.B. Zustimmung durch gesetzlichen Vertreter)

nein

ja

Handlungsunfähigkeit

Beschränkte Handlungsunfähigkeit

Handlungsfähigkeit

Obwohl Anna nicht volljährig ist, kann sie unter bestimmten Bedingungen Rechtsgeschäfte abschliessen. Auch ohne Zustimmung ihres Vaters!

Ihre Handlungsunfähigkeit (wegen Minderjährigkeit) kann beschränkt sein!

Auftrag: Einzelarbeit, 5min

3.1 Auftrag: Ergänzen Sie mithilfe des ZGB die folgende Tabelle. Hinweis: Suchen Sie nach dem Begriff im Register (Stichwortverzeichnis), um den passenden Artikel zu finden.

Begriff	Artikel	Text
Geringfügige Angelegenheiten	Art. 19 Abs. 2 ZGB	Ohne diese Zustimmung vermögen sie unentgeltliche Vorteile zu erlangen, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen.
Höchstpersönliche Rechte	Art. 19c ZGB	Urteilsfähige handlungsunfähige Personen üben die Rechte, die ihnen um ihre Persönlichkeit willen zustehen, selbständig aus... Für urteilsunfähige Personen handelt der gesetzliche Vertreter, sofern nicht ein Recht so eng mit der Persönlichkeit verbunden ist, dass jede Vertretung ausgeschlossen ist.
Arbeitserwerb	Art. 323 ZGB	Was das Kind durch eigene Arbeit erwirbt f.) steht unter seiner Verwaltung und Nutzung. Kind → unter 18

Auftrag: Partnerarbeit, 3min

3.2 Auftrag: Wie beurteilen Sie den Einstiegsfall? Welche Bedingung müsste (zusätzlich) erfüllt sein, damit der Vater nicht gegen den Tätowierer vorgehen kann?

- Es ist Anna's Körper
- Anna hat das Geld selber verdient

Auftrag: Einzelarbeit, 2min

3.3 Auftrag: Ersetzen Sie alle unterstrichenen Falschaussagen mit der zutreffenden rechtlichen Formulierung.

Ein urteilsunfähiges Kleinkind ist handlungsfähig.

handlungsunfähig ✓

Handlungsfähig ist, wer rechtsfähig ist.

volljährig und urteilsfähig ✓

Ein Jugendlicher ist in der Regel handlungsfähig.

Ein Erwachsener ✓

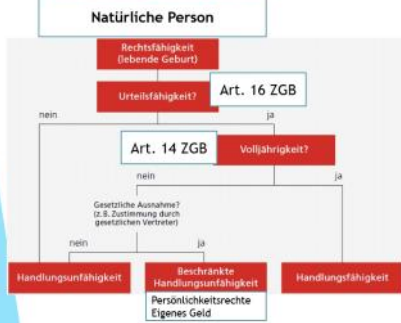
Ausnahmsweise ist auch handlungsfähig, wer nicht urteilsfähig ist.

volljährig ✓

Volljährig ist, wer vernunftgemäss handeln kann.

Urteilsfähig ✓

Handlungsfähigkeit

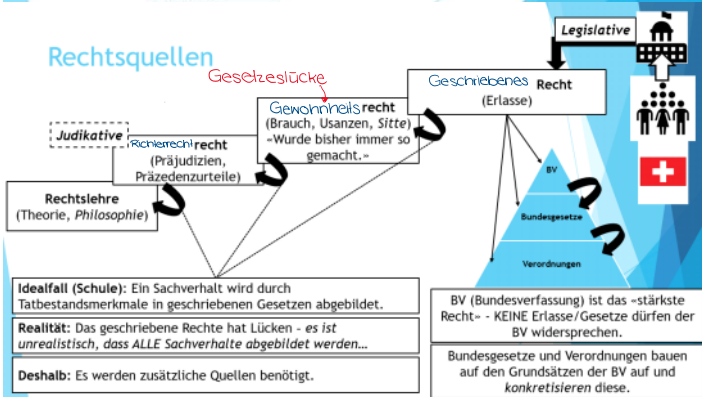


Juristische Person

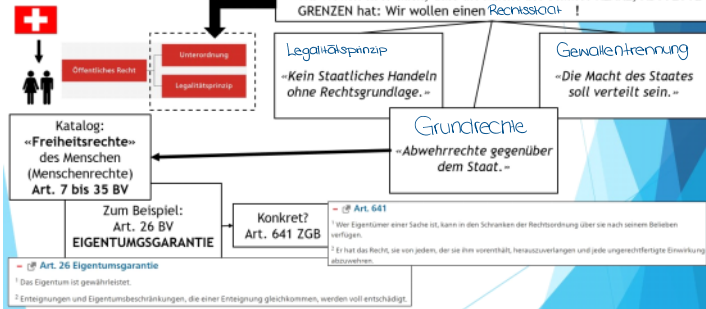
Art. 54 ZGB: „Juristische Personen sind handlungsfähig, sobald die nach Gesetz und Statuten hierfür unentbehrliche **Organe bestellt sind.**“

Organe (z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung) werden bei der Gründung einer juristischen Person bestimmt.

Rechtsquellen



BV: Grundrechte



Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) / Verfügungsmacht (Art. 641 ZGB)



Aber:
Art. 641a ZGB

ⁱ Tiere sind keine Sachen.

² Soweit für Tiere keine besonderen Regelungen bestehen, gelten für sie die auf Sachen anwendbaren Vorschriften.

Es gibt besondere Bestimmungen!

1. Kapitel: Allgemeines

Art. 1 Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Würde und das Wohlergehen des Tieres zu schützen.

Art. 3 Begriffe

In diesem Gesetz bedeuten:

- Würde: Eigenwert des Tieres, der im Umgang mit ihm geachtet werden muss. Die Würde des Tieres wird missachtet, wenn eine Belastung des Tieres nicht durch überwiegende Interessen gerechtfertigt werden kann. Eine Belastung liegt vor, wenn dem Tier insbesondere Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden, es in Angst versetzt oder erniedrigt wird, wenn tief greifend in sein Erscheinungsbild oder seine Fähigkeiten eingegriffen oder es übermässig instrumentalisiert wird;
- Wohlergehen: Wohlergehen der Tiere ist namentlich gegeben, wenn:
 - die Haltung und Ernährung so sind, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört sind und sie in ihrer Anpassungsfähigkeit nicht überfordert sind,
 - das artgemässe Verhalten innerhalb der biologischen Anpassungsfähigkeit gewährleistet ist, sie klinisch gesund sind,
 - Schmerzen, Leiden, Schäden und Angst vermieden werden;

Tierschutzgesetz

(TSchG)

vom 16. Dezember 2003 (Stand am 1. Mai 2017)

Tierschutzgesetz

(TSchG)

vom 16. Dezember 2003 (Stand am 1. Mai 2017)

5. Kapitel: Strafbestimmungen

Art. 26 Tierquälerei

¹ Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:³³

- ein Tier misshandelt, vernachlässigt, es unnötig überanstrengt oder dessen Würde in anderer Weise missachtet;
- Tiere auf qualvolle Art oder aus Mitleid tötet;
- Kämpfe zwischen oder mit Tieren veranstaltet, bei denen Tiere gequält oder getötet werden;
- bei der Durchführung von Versuchen einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt oder es in Angst versetzt, soweit dies nicht für den verfolgten Zweck unvermeidlich ist;
- ein im Haus oder im Betrieb gehaltenes Tier aussetzt oder zurücklässt in der Absicht, sich seiner zu entledigen.

² Handelt die Täterin oder der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen.³⁴

Tierschutzverordnung

(TSchV)

Art. 22 Verbotene Handlungen bei Hunden und Meldepflicht bei Ausnahmen vom Verbot des Coupiers³⁴

¹ Bei Hunden sind zudem verboten:

- das Coupiere der Rute und der Ohren sowie operative Eingriffe zur Erzeugung von Kippohren;
- die Einfuhr von Hunden mit couperten Ohren oder Ruten;
- ³⁵ die Ein- und Durchfuhr von Welpen, die weniger als 56 Tage alt sind, ohne Begleitung durch ihre Mutter oder eine Amme;
- ³⁶ das Zerstören der Stimmorgane;
- ³⁷ das Verwenden lebender Tiere, um Hunde auszubilden oder zu prüfen, ausser für die Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden nach Artikel 75 Absatz 1 sowie für die Ausbildung von Hirschjagd- und Treibhunden;
- das Anpreisen, Verkaufen, Verschenken oder Ausstellen von Hunden mit couperten Ohren oder Ruten, sofern diese den Eingriff unter Verletzung der schweizerischen Tierschutzbestimmungen erlitten haben.

BV: Grundrechte

Partnerarbeit, 10min

- Was besagt das **Legalitätsprinzip** (Grundsätze rechtlichen Handelns)? Nennen Sie den passenden Gesetzesartikel und die drei Kriterien für staatliches Handeln.

- BV Art. 5
- Staatliches Handeln ist das Recht
 - Öffentliches Interesse liegt und verhältnismässig sein
 - Nach Treu und Glauben handeln
 - Bund und Kanton beachten Völkerrecht

- Wer ist gemäss Bundesverfassung Träger der **Grundrechte**? Dürfen Schweizerinnen und Schweizer gegen ihren Willen ins Ausland ausgeliefert werden? Wie sieht es mit Flüchtlingen aus? Nennen Sie die entsprechenden Gesetzesartikel.

Art 8 Abs 1 und 2 BV: Alle Menschen, keine Diskriminierung
Art 25 Abs 1 und 2 BV: Schweizer dürfen nicht ausgewiesen werden - Flüchtlinge schon

- Grundrechte** gelten immer. Wirklich? Gibt es Einschränkungen?

Art 8 Grundsätzlich aber Art 36 BV: Einschränkung der Grundrechte Legalitätsprinzip, öffentliches Interesse und Verhältnismässigkeit gegeben sind

BV: Grundrechte

Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten

¹ Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwereverwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle erster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.

² Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

³ Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.

⁴ Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.

Legalitätsprinzip! Auch die Verletzung von Grundrechten muss auf Gesetzen basieren.

Öffentliches Interesse! Von der Verletzung der Grundrechte muss eine grosse Zahl an Personen profitieren.

Verhältnismässigkeit! Die Verletzung der Grundrechte ist nur dann rechtfertigt, wenn kein milderer Mittel zur Zielerreichung anwendbar ist.

Kerngehalt: Bsp. Art. 10 Abs. 1 BV: -Die Todesstrafe ist verboten.-

Auftrag: Einzelarbeit, 20min

► Lesen Sie das Kapitel 1.2 (bis und mit 1.2.3.2) im Lehrmittel Recht und beantworten Sie die folgenden Leitfragen:

1. Die Gewaltentrennung gilt in zwei Dimensionen. Welche sind das?

Gemeinde / Bund / Kanton

J., E., L.

2. Muss ein Kind, das in der Schweiz lebt aber nicht den Schweizer Pass besitzt, die Primarschule besuchen?

Ja, weil das Kind hat Schulpflicht

3. Was unterscheidet die -Eigentumsgarantie- (Art. 26 BV) von der -Wirtschaftsfreiheit- (Art. 27 BV)?

Eigentumsgarantie: Schützt das Privatrecht

Wirtschaftsfreiheit: Entspricht "Tätigwerden"

